

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1745/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรชัย ก่อสร้าง กับ
พวก

โจทก์
จำเลย

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 174, มาตรา 235

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้อุทธรณ์อย่างคน
อนาถาทั้งหมด ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ ให้โจทก์ทั้งสองนำส่งสำเนาอุทธรณ์แก่จำเลย
ภายใน 7 วัน โจทก์ทั้งสองทราบคำสั่งโดยชอบแล้วแต่ไม่ไปนำส่งหมายนัดและสำเนา
อุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนดเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ศาลอุทธรณ์ย่อมมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้น
เสียได้.

สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในมูลละเมิด ขอให้
จำเลยชำระเงินจำนวน 28,540,000 บาท แก่โจทก์ที่1 และชำระเงินจำนวน
5,000,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ได้รับยกเว้นสำหรับเงินวางศาลทั้งหมดและยกเว้นค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์กึ่งหนึ่ง หากโจทก์ประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษา ให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลจำนวน 100,000 บาทต่อศาลภายใน 15 วัน เมื่อชำระแล้วจะส่งอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไป

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถาทั้งหมด

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ทั้งสองและให้โจทก์ทั้งสองนำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งแก่จำเลยภายใน 7 วัน หากจำเลยจะค้านให้ยื่นเข้ามาภายใน 15 วัน ถ้าไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย ต่อมาพนักงานเดินหมายรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์หรือผู้แทนโจทก์ไม่มานำส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งเกิน 7 วันแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าโจทก์ทั้งอุทธรณ์คำสั่ง ให้ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์เพื่อส่ง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์ทั้งสองไม่ตั้งใจให้ศาลสั่งคำร้องจึงมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นมาวางศาลชั้นต้นภายใน 15 วันนับแต่วันฟังคำสั่ง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นในกรณีนี้ โจทก์ไม่ต้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ นั้น เห็นว่า การอุทธรณ์คำสั่งเป็นกรณีที่จำเป็นอยู่ในบทบังคับของการอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงข้ออุทธรณ์ซึ่งหากมีข้อคัดค้านอย่างใดจะได้แก้อุทธรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งและโจทก์ได้ทราบคำสั่งโดยชอบแล้ว แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้อง

พิพากษายืน หากโจทก์ทั้งสองประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาก็ให้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียม ตามจำนวนที่ศาลชั้นต้นระบุไว้ต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วันนับแต่วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา.

(เสียง ตีรวีมล-สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา	ADMIN
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ